

1502352-50.2020.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2133241/2020 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 7516841 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2133241 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Klayver Marcos Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Miguel ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502352-50.2020.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502352-50.2020.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2133241/2020 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 7516841 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2133241 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Klayver Marcos Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

Klayver Marcos Silva, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, c.c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, pois, segundo a denúncia, em 01/06/2020, às 16h, na rua Maria das Graças Batista de Oliveira, nº 2259, nesta cidade e comarca de Franca, guardava e mantinha em depósito 03 porções da substância entorpecente "Cannabis Sativa L", ou seja, "maconha", pesando 3,50g, além de 04 pedras da substância "Erythroxylum Coca", ou seja, "cocaína" em forma de "crack", pesando 5,16g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da inicial que investigadores de polícia, em diligência pela zona oeste da cidade, perceberam movimentação suspeita no imóvel localizado à rua Maria das Graças Batista de Oliveira, nº 2259, e, realizado monitoramento, verificaram que um indivíduo atendia diversas pessoas na porta da residência, conversava, fechava o portão, a seguir, retornava e entregava um pacote a terceiros com aparência de usuários de entorpecentes. No dia do cumprimento do mandado de busca domiciliar, foram atendidos pela adolescente Jenifer Cristina Gomes, que se identificou como amásia do réu, proprietário do imóvel. Ela apresentou aos policiais um documento de identidade do acusado e, pela fotografia, verificavam que se tratava do mesmo rapaz que atendia as pessoas na porta da casa. A adolescente entregou três porções de maconha e três pedras de crack, estas últimas escondidas em uma lata de leite em pó, além de R\$315,00 em dinheiro. Assumiu a propriedade da droga e afirmou que se destinava ao tráfico. No momento, o réu não se encontrava no imóvel, mas as imagens registradas pelos investigadores indicavam que o réu vendia drogas e era auxiliado pela adolescente.

Regularmente notificado (pág. 195), o réu apresentou resposta à acusação (págs. 204/211) e foi recebida a denúncia (págs. 222/224).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e foi interrogado o réu (pág. 254 - Microsoft Teams).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria (págs. 257/271).

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição sob a alegação de que restou duvidosa a materialidade ou autoria delitiva. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a redução prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, a aplicação do instituto da detração, a fixação de regime inicial para o cumprimento de pena aberto e a substituição por penas alternativas (págs. 272/280).

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 08/11), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 26/27), pelos laudos periciais (págs. 29/32, 33/36 e 251/253) que evidenciam a existência das substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), para o fim de tráfico ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como por toda prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

O réu, em juízo, admitiu que lhe pertencia a droga apreendida em sua casa, destinando-se a maconha ao consumo próprio. Afirmou que recebeu 7 gramas de crack em razão de uma dívida, pelo valor de R\$ 180,00. Disse que vendeu seu aparelho celular ao Felipe, que não pagou como combinado, e entregou a droga. Afirmou que chegou a vender crack para no máximo 15 usuários e recebeu cerca de R\$ 50,00. Realizou algumas vendas pelo celular de sua namorada, pois tinha vendido o seu, porém, ela não participava. Afirmou que possui dois antecedentes por furto, trabalhava informalmente, à época, como ajudante de pedreiro, e tem dois filhos, de 01 e 03 anos, com a namorada. Relatou que não costumava fazer isso, mas passava por dificuldades porque seu filho estava com 6 meses de idade e precisava comprar leite e fraldas. Reconheceu-se vendendo drogas nas fotografias juntadas às fls. 37/40. Os policiais civis ouvidos foram coerentes em seus depoimentos, confirmando

integralmente o que narrado na denúncia. O policial Murilo Augusto Sousa Nascimento relatou que, no início da investigação, estavam passando pelas vias do bairro e perceberam movimentação estranha na casa onde morava o réu, sugestiva de tráfico, porque pessoas batiam ao portão, eram atendidas por ele e trocavam algo, o que aconteceu por diversas vezes. Realizada filmagem, que motivou o pedido de busca no local, no dia do cumprimento, foi observado um ato de venda de droga, mas não viu quem atendeu. Aproximaram-se e foram atendidos pela namorada do acusado, mas ele não estava. A adolescente lhes entregou um frasco, que estava escondido em sua roupa, contendo pedras de crack. Durante a busca, foi localizada maconha no quarto de uso do réu, onde foi encontrado um documento de identidade dele e, pela fotografia, verificaram que se tratava do mesmo rapaz visto nas filmagens. Afirmou que a namorada do réu ficou muito nervosa, chorava e dizia que não traficava, mas no celular dela havia mensagens sugestivas de tráfico com o réu. Não se lembra se ela confirmou a traficância ou se assumiu a droga, nem onde foi apreendido o dinheiro ou se foi apontada sua origem. Disse que, nas filmagens, sempre o réu aparecia efetuando a troca, sugestiva de venda de droga, e já havia conversado informalmente com alguns policiais militares que disseram que o réu estava traficando. Não havia indícios de uso de droga no local. Esclareceu que as investigações duraram mais de uma semana e não houve abordagem das pessoas que faziam contato com o réu.

O policial civil Rafael Lessa Mellen Kairala confirmou o relato de seu colega, acrescentando que as pessoas que iam à casa do réu apresentavam todas as características típicas de usuários de crack, como magreza, etc. Relatou que, no momento da apreensão, a namorada do réu, ciente das mensagens encontradas em seu celular, tentou assumir sozinha a traficância, provavelmente por ser menor de 18 anos e para livrar o réu de responsabilidade penal, o que não era verdade, em razão das filmagens em que ele realizava o tráfico, além de ter sido a primeira vez que a viu no local.

Por oportuno, e quanto às afirmações dos policiais civis, é de se consignar que são dignos de crédito seus depoimentos, eis que agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

E a prova testemunhal produzida pela defesa não foi suficiente a ponto de infirmar os depoimentos dos policiais civis. A única testemunha arrolada pela defesa foi Ana Cláudia, irmã do réu, que afirmou que residia próximo à casa dele, cerca de um quarteirão, e foi avisada da diligência policial, mas não se aproximou muito. Disse que seu irmão era pedreiro e fazia uns "bicos" de vez em quando na época dos fatos, ele era usuário de maconha, mas desconhecia seu envolvimento com o tráfico. Também não sabia se a namorada dele estava grávida.

Desse modo, seja pelos coerentes depoimentos dos policiais, que participaram das diligências, bem como pela própria apreensão da droga, a quantidade e diversidade encontrada, tudo indica a traficância.

Embora tenha o réu afirmado que trabalhava como ajudante de pedreiro e que recebeu aproximadamente R\$50,00 pela venda da droga, pode-se concluir que o valor em dinheiro apreendido configura produto da venda de entorpecentes, pois não restou comprovado o trabalho ou mesmo demonstrada a origem lícita. Por este motivo, o valor apreendido deverá ser revertido ao FUNAD.

E, conforme o tipo penal, basta o agente praticar qualquer dos núcleos do artigo 33 da Lei 11.343/06 para sua caracterização, o que restou configurado no caso dos autos, pois o réu guardava a droga e mantinha em depósito. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ENTRADA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PORTANDO DROGAS. CRIME IMPOSSÍVEL. INCORRÊNCIA. DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE UM

DOS NÚCLEOS DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar existência de eventual constrangimento ilegal. 2. "A mera existência de rigorosa revista na entrada dos visitantes ao presídio não é capaz de afastar, por completo, a possibilidade da prática do tráfico de drogas, uma vez que se trata de atividade humana falível, sendo viável que o agente ludibrie a segurança e alcance o seu intento de ingressar no estabelecimento com as drogas", não havendo que se falar, portanto, em crime impossível por ineficácia absoluta do meio (HC 298.618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 4/11/15). 3. O crime de tráfico de drogas é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Assim sendo, no caso em apreço, o delito se consumou com a mera conduta do paciente trazer consigo a droga consigo, sendo prescindível a entrega do entorpecente ao terceiro. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 316729 RS 2015/0033934-8, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/05/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2016).

Ainda, no mesmo sentido: TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câ. Crim., Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câ. Crim., Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

Importante consignar que, ainda que o réu seja usuário de drogas, como ele mesmo relatou, o fato é que a condição de usuário de entorpecente não afasta a possibilidade do comércio de drogas. Some-se que a quantidade e variedade de droga (03 porções de maconha e 04 pedras de crack, pesando respectivamente 3,50g e 5,16g), fogem do padrão que normalmente ocorre com meros usuários e só reforçam a veracidade dos depoimentos dos policiais civis.

Assim, as alegações da defesa não merecem prosperar, já que não há que se falar em fragilidade do conjunto probatório. Ao contrário, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar ao réu a autoria do delito de tráfico. E não se espera, em casos como tais, que haja provas à exaustão, mas apenas aquelas suficientes para, em conjunto, sustentarem a imputação, dada a clandestinidade da prática de tal delito. Ademais, o próprio réu confessou a venda do crack, a R\$5,00 a porção, tendo atendido cerca de quinze pessoas, além de haver admitido que recebeu 7g da droga, embora tenham sido apreendidos 5,16g.

Na espécie, as condutas "guardar" e "manter em depósito" ficaram configuradas e se adequam perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, a jurisprudência: "(...) o tráfico de droga dispensa a prática de ato de comércio à sua configuração, pois é crime de perigo abstrato, o qual se consuma com a simples guarda e depósito de substância entorpecentes, afetando a saúde pública, que constitui o bem jurídico tutelado". (TJSP Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013).

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização". (RT 714/357).

Ainda, restou comprovada a participação da convivente do réu, adolescente à época dos fatos, que, no momento da abordagem, entregou aos investigadores o frasco contendo crack, que estava escondido em suas roupas, e seu celular continha mensagens relativas à traficância. Assim ficou demonstrado que atuava em conjunto com o réu. Configurada, portanto, a majorante prevista no inciso VI, do art. 40 da Lei 11.343/06.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Saliento que eventual consideração do tempo em que o réu permaneceu recolhido por

este processo na fixação do regime inicial será objeto de análise pelo MM. Juízo das Execuções, apto a avaliar sua conduta no cárcere, eis que não há nos autos elementos seguros a possibilitar a avaliação dos requisitos subjetivos a eventual progressão de regime, nem tampouco informação sobre possível unificação de penas.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias dos artigos 42 da Lei n.º 11.343/06 e 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Fixo, portanto, a pena-base em seu patamar mínimo, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Em razão da reincidência (págs. 145/147), com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal, majoro a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Verificadas as atenuantes de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal) e a confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), retorna a pena ao patamar mínimo, em observância à súmula 231 do STJ.

Incide a majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, portanto, aumento a pena em 1/6 e fixo-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, ante o não preenchimento dos requisitos, pois, diante da reincidência, é de se concluir que se dedica habitualmente ao crime e faz do ambiente criminal seu meio de vida, não sendo, portanto, o verdadeiro destinatário da benesse. Assim, a pena resultante é de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, que torno definitiva à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o fechado, conforme previsto pelo artigo 20, §1º da Lei n.º 8.072/90, sopesada ainda a reincidência. Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o sursis.

A seu turno, é certo que, em liberdade, o réu voltará a cometer novos crimes, circunstância indicada pela reincidência e até mesmo pelo volume de droga encontrada, de modo que, para a garantia da ordem pública, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar KLAYVER MARCOS SILVA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, vedado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, declaro perdido o valor de R\$315,60 apreendido em poder do réu.

Fica autorizada a destruição da droga apreendida.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Recomende-se o condenado no estabelecimento prisional em que se encontrar recolhido.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA